

# **TEST SIMULACRO ENERO 2026**

**TEMAS ESPECÍFICOS 1 - 13**

---

1. **Indique cuál de las siguientes prestaciones tiene carácter no contributivo:**
  - a) Corresponsabilidad en el cuidado del lactante.
  - b) Riesgo durante el embarazo.
  - c) Supuesto especial de nacimiento y cuidado del menor.
  - d) Riesgo durante la lactancia natural.
  
2. **Indique la opción CORRECTA en relación con la prestación económica por riesgo durante el embarazo.**
  - a) Es una prestación derivada de contingencias comunes.
  - b) Su gestión y pago corresponderá a la entidad gestora o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social.
  - c) Se requiere el mismo período mínimo de cotización que para la prestación por nacimiento y cuidado del menor.
  - d) Su gestión y pago corresponderá a la empresa mediante pago delegado.
  
3. **Conforme a lo previsto en el artículo 183 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a efectos de la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, se considera situación protegida:**
  - a) La reducción de la jornada de trabajo en media hora que lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, cuando ambos trabajen, para el cuidado del lactante hasta los doce meses de edad.
  - b) La reducción de la jornada de trabajo en media hora que lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, cuando ambos trabajen, para el cuidado del lactante hasta los nueve meses de edad.
  - c) La reducción de la jornada de trabajo en media hora que lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, cuando ambos trabajen, para el cuidado del lactante desde que cumpla nueve meses hasta los doce meses de edad.
  - d) La reducción de la jornada de trabajo de, al menos, un 50% que lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, cuando ambos trabajen, para el cuidado del lactante desde que cumpla nueve meses hasta los doce meses de edad.
  
4. **¿Cuáles de las siguientes no es competencia exclusiva del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española?**
  - a) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
  - b) Sanidad exterior.
  - c) Sanidad e higiene.
  - d) Bases y coordinación general de la sanidad.

5. **Indique cuáles de los siguientes no estarán comprendidos dentro del campo de aplicación del Régimen General, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 136 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:**
- a) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, miembros de su órgano de administración, que no realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean el control efectivo.
  - b) Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano.
  - c) "Los consejeros y administradores de las sociedades de capital, que no poseyendo el control efectivo de la sociedad, realizan funciones de dirección y gerencia y son retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la misma".
  - d) Los realizados por los profesores universitarios eméritos así como por el personal licenciado sanitario emérito.
6. **Quedarán incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, los trabajadores por cuenta propia agrarios, mayores de 18 años, que reúnan los siguientes requisitos. Indique la opción INCORRECTA.**
- a) Los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria por cada titular han de superar el 75% del importe, en cómputo anual, de la base máxima de cotización al Régimen General de la Seguridad Social vigente.
  - b) Ser titular de una explotación agraria y obtener, al menos, el 50% de su renta total de la realización de actividades agrarias u otras complementarias.
  - c) La parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no puede ser inferior al 25% de su renta total.
  - d) El tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias de la explotación ha de superar el 50% de su tiempo de trabajo total.
7. **A efectos de cotización, ¿qué coeficientes correctores se les podrán aplicar a los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidas en el grupo segundo?**
- a) 2/3 a los trabajadores incluidos en el grupo segundo B.
  - b) 2/3 a los trabajadores incluidos en el grupo segundo A.
  - c) 1/2 a los trabajadores incluidos en el grupo segundo A.
  - d) 1/3 a los trabajadores incluidos en el grupo segundo B.
8. **Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, ¿sobre qué base de cotización se aplicarán los coeficientes correctores aplicables a efectos de cotización a los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero?**
- a) Se aplicarán a la base de cotización por contingencias comunes, desempleo y FOGASA.
  - b) Se aplicarán a la base de cotización por contingencias comunes y contingencias profesionales.
  - c) Se aplicarán a la base de cotización por contingencias profesionales, desempleo y cese de actividad.
  - d) Se aplicarán a la base de cotización por contingencias comunes, desempleo y cese de actividad.

9. **A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión a trabajadores que sean responsables del ingreso de sus cotizaciones, según lo previsto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué cotizaciones se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente?**
- a) Se presumirán ingresadas las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquel.
  - b) Se presumirán ingresadas las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los tres meses previos a aquel.
  - c) Se presumirán ingresadas las cotizaciones correspondientes al mes previo del hecho causante de la pensión.
  - d) Se presumirán ingresadas las cotizaciones correspondientes al mes previo del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquel.
10. **Conforme a lo dispuesto en el artículo 309 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué cotizaciones quedarán excluidas de la regularización de la cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos, a efectos de determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas del correspondiente año?**
- a) Quedarán excluidas de la regularización, exclusivamente, las cotizaciones correspondientes a los meses cuyas bases de cotización hubiesen sido tenidas en cuenta para calcular la base reguladora de cualquier prestación económica reconocida antes de la regularización.
  - b) Quedarán excluidas de la regularización, exclusivamente, las cotizaciones correspondientes a los meses cuyas bases de cotización hubiesen sido tenidas en cuenta para calcular la base reguladora de cualquier prestación económica reconocida antes de la regularización así como las posteriores hasta el mes en que se produzca el hecho causante.
  - c) Quedarán excluidas de la regularización las cotizaciones correspondientes a los meses cuyas bases de cotización hubiesen sido tenidas en cuenta para calcular la base reguladora de cualquier prestación económica reconocida antes de la regularización, las posteriores a éstas hasta el mes en que se produzca el hecho causante y las cotizaciones correspondientes a los períodos en que perciban prestaciones por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado de menor y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
  - d) Quedarán excluidas de la regularización, exclusivamente, las cotizaciones correspondientes a los períodos en que perciban prestaciones por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado de menor y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.

- 11. Según lo previsto en el artículo 53 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al reconocimiento de las prestaciones:**
- a) Prescribirá a los 5 años a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate.
  - b) Prescribirá a los 4 años a contar desde el día en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate.
  - c) Prescribirá a los 4 años a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate.
  - d) Prescribirá a los 5 años a contar desde el día en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate.
- 12. ¿Cuándo se producirán los efectos económicos del reconocimiento del derecho a pensión de jubilación en su modalidad no contributiva según lo previsto en el artículo 371 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) A partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.
  - b) A partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
  - c) A partir del día primero del mes en que se presente la solicitud.
  - d) A partir del segundo mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
- 13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el sistema de liquidación directa, ¿qué obligación tiene el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar?**
- a) Deberá transmitir por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.
  - b) En el sistema de liquidación directa de cuotas no será exigible el cumplimiento de la obligación de solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador ni transmitir por medios electrónicos las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social.
  - c) Deberá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo hasta el penúltimo día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.
  - d) Deberá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.

14. **Dispone el artículo 2 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, que los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite. En los procesos que tengan una duración estimada de entre 31 y 60 días naturales, después de la emisión del primer parte de confirmación ¿con qué diferencia no podrán emitirse los sucesivos partes de confirmación cuando fueran necesarios?**
- a) No podrán emitirse con una diferencia de más de 7 días naturales entre sí.
  - b) No podrán emitirse con una diferencia de más de 35 días naturales entre sí.
  - c) No podrán emitirse con una diferencia de más de 14 días naturales entre sí.
  - d) No podrán emitirse con una diferencia de más de 28 días naturales entre sí.
15. **¿Cuál será la edad exigida para acceder a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.
  - b) Tener cumplida una edad que sea inferior en tres años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.
  - c) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.
  - d) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años y medio, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.
16. **En el supuesto de que un trabajador por cuenta propia o autónomo no hubiese presentado la declaración del IRPF ante la Administración Tributaria o que, habiéndola presentado, no hubiese declarado ingresos para determinar el rendimiento neto cuando resulta de aplicación el régimen de estimación directa, la base de cotización definitiva será:**
- a) La base mínima del tramo 1 de la tabla general de bases de cotización del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos.
  - b) La base mínima de cotización para contingencias comunes para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social del grupo de cotización 7.
  - c) La base máxima del tramo 1 de la tabla general de bases de cotización del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos.
  - d) La base mínima de cotización para contingencias comunes para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social del grupo de cotización 8.

- 17. Según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la cuantía del límite máximo absoluto establecido para las bases de cotización al sistema de la Seguridad Social:**
- a) Será la fijada para cada ejercicio económico por la correspondiente Ley General Presupuestaria.
  - b) La cuantía íntegra de los salarios mínimos interprofesionales vigentes en cada momento, incrementados en un sexto.
  - c) Será la fijada para cada ejercicio económico por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  - d) Será la fijada para cada ejercicio económico por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado variando en función de las actividades, categorías profesionales y contingencias comprendidas en el Régimen de que se trate.
- 18. En relación con los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social, ¿qué obligaciones tendrán las entidades gestoras y servicios comunes que los tengan adscritos según lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social? Indique la opción INCORRECTA.**
- a) Realizar las actuaciones y obras necesarias en orden a su conservación integral.
  - b) Efectuar las obras de mejora que estimen convenientes.
  - c) Cumplir las obligaciones fiscales que afecten a dichos bienes.
  - d) Ejercitar las acciones de dominio que, en defensa de dichos bienes, procedan en Derecho.
- 19. ¿A quién corresponde la titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social?**
- a) A la Tesorería General de la Seguridad Social.
  - b) Al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
  - c) Al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
  - d) A la Administración General del Estado.
- 20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿quién tendrá competencia para emitir un alta médica a todos los efectos, así como para considerar que existe recaída en un mismo proceso hasta el cumplimiento del plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de los procesos de incapacidad temporal?**
- a) Únicamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de su inspección médica.
  - b) "El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de su inspección médica, y la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo servicio público de salud".
  - c) Únicamente la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo servicio público de salud.
  - d) La Mutua colaboradora con la Seguridad Social.

- 21. En relación con el acceso a la jubilación activa por parte de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿cuál de los siguientes requisitos deberán cumplir para que durante los tres primeros años la cuantía de la pensión se corresponda con el 75%?**
- a) Tener contratado para la realización de la propia actividad, al menos, a un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido con una antigüedad mínima de 12 meses.
  - b) Tener contratado para la realización de la propia actividad, al menos, a un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido con una antigüedad mínima de 18 meses.
  - c) Contratar con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa.
  - d) Las respuestas B y C son correctas.
- 22. ¿Qué naturaleza jurídica tendrá el complemento para la reducción de la brecha de género según lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) Tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública no contributiva.
  - b) Tendrá naturaleza jurídica de pensión pública no contributiva salvo que se reconozca para pensiones contributivas, en cuyo caso, tendrá naturaleza de pensión pública contributiva.
  - c) Tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva.
  - d) Tendrá naturaleza jurídica de pensión pública contributiva salvo que se reconozca para pensiones no contributivas, en cuyo caso, tendrá naturaleza de pensión pública no contributiva.
- 23. ¿Cuál será el tipo de cotización por convenio especial según lo previsto en el artículo 7 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social?**
- a) Será único y estará constituido por el vigente en cada momento en el Régimen General de la Seguridad Social.
  - b) Será variable en función del vigente en cada momento en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda aplicar al suscriptor.
  - c) Será el fijado anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  - d) Será el fijado anualmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- 24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación al fraccionamiento del pago de las prestaciones indebidamente percibidas ¿cuál será el importe mínimo mensual y la duración máxima del fraccionamiento?**
- a) El fraccionamiento tendrá una duración máxima de 4 años pero no está previsto importe mínimo mensual.
  - b) El importe mínimo será de 100 euros mensuales y hasta un máximo de 5 años.
  - c) El fraccionamiento tendrá una duración máxima de 5 años pero no está previsto importe mínimo mensual.
  - d) El importe mínimo será de 100 euros mensuales y hasta un máximo de 4 años.

- 25. Conforme a lo previsto en el artículo 200 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿es posible instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional antes del plazo que conste en la resolución por la que se reconoce el derecho a la prestación de incapacidad permanente?**
- a) Sí, cuando el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta propia o ajena.
  - b) Sí, cuando la revisión esté fundada en error de diagnóstico.
  - c) No, en ningún caso se puede instar la revisión antes del plazo que conste en la resolución.
  - d) Las respuestas A y B son correctas.
- 26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ¿qué recargo se aplicará a las deudas con la Seguridad Social que tengan carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto esté constituido por recursos distintos a cuotas, cuando no se abonen dentro del plazo reglamentario?**
- a) 35%.
  - b) 25%.
  - c) 20%.
  - d) 10%.
- 27. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause derecho a pensión en uno de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último en régimen de pluriactividad:**
- a) Podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento.
  - b) Podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, aunque la suma de las bases exceda el límite máximo de cotización vigente en cada momento.
  - c) Podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, siempre que las cotizaciones acreditadas se superpongan, al menos, 15 años.
  - d) Podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, siempre que las cotizaciones acreditadas se superpongan, al menos, 10 años.

- 28. En virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, En caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando no existieran otros familiares del causante con derecho a pensión por muerte o supervivencia, el padre o madre que viviera a expensas del trabajador fallecido siempre que no tenga con motivo de la muerte de éste, derecho a pensión, percibirán una indemnización especial a tanto alzado equivalente a:**
- a) 6 mensualidades de la base reguladora calculada de conformidad con las normas aplicables para determinar la pensión de viudedad; dichas mensualidades se elevarán a 12 si existieran los dos ascendientes.
  - b) 9 mensualidades de la base reguladora calculada de conformidad con las normas aplicables para determinar la pensión de viudedad; dichas mensualidades se elevarán a 12 si existieran los dos ascendientes.
  - c) 6 mensualidades de la base reguladora calculada de conformidad con las normas aplicables para determinar la pensión de viudedad; dichas mensualidades se elevarán a 9 si existieran los dos ascendientes.
  - d) 12 mensualidades de la base reguladora calculada de conformidad con las normas aplicables para determinar la pensión de viudedad con independencia de si existe uno o los dos ascendientes.
- 29. El artículo 53 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social fija en cinco años el plazo de prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones sin perjuicio de que:**
- a) Los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha del hecho causante.
  - b) Los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir del mes siguiente a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.
  - c) Los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.
  - d) Los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los dos meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.
- 30. ¿En qué artículos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se regula la prestación familiar en su modalidad contributiva?**
- a) Artículo 235.
  - b) Artículo 234.
  - c) Artículo 236.
  - d) Artículo 237.

- 31. ¿Qué cuantía de la pensión podrá ser susceptible de embargo cuando sea superior al salario mínimo interprofesional según lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?**
- a) El 30% para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional.
  - b) El 50% para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional.
  - c) El 75% para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional.
  - d) Todas las respuestas son correctas.
- 32. Indique la opción INCORRECTA. Según lo dispuesto en el artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al subsidio de incapacidad temporal se extinguirá:**
- a) Por la incomparecencia justificada a cualquiera de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad.
  - b) Por el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica.
  - c) Por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual.
  - d) Por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente.
- 33. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ¿cuál no será una causa de extinción del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave?**
- a) Dejar de acreditar el grado de discapacidad requerido o, en todo caso, cuando el causante cumpla los 26 años de edad.
  - b) Cumplir el causante los 18 años, salvo que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
  - c) Fallecimiento del causante.
  - d) Fallecimiento de la persona beneficiaria de la prestación.
- 34. ¿Qué grado de discapacidad deberá acreditar una persona para que pueda ser reducida la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1 a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) Un grado de discapacidad igual o superior al 33% o del 45% siempre que, en este último supuesto, se trate de una discapacidad reglamentariamente determinada respecto de la que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida.
  - b) Un grado de discapacidad igual o superior al 75% o del 45% siempre que, en este último supuesto, se trate de una discapacidad reglamentariamente determinada respecto de la que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida.

- c) Un grado de discapacidad igual o superior al 65% o del 45% siempre que, en este último supuesto, se trate de una discapacidad reglamentariamente determinada respecto de la que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida.
- d) Un grado de discapacidad igual o superior al 33% o del 65% siempre que, en este último supuesto, se trate de una discapacidad reglamentariamente determinada respecto de la que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida.

**35. ¿Cuáles de los siguientes no tendrá la consideración de accidente de trabajo según lo dispuesto en el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**

- a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo como la insolación, el rayo u otros fenómenos análogos de la naturaleza.
- b) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
- c) Las enfermedades que, no teniendo la consideración de enfermedad profesional, contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
- d) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

**36. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA conforme a lo dispuesto en el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.**

- a) Tendrán derecho a la prestación de orfandad cada uno de los hijos e hijas de la causante fallecida por violencia contra la mujer, siempre que los hijos e hijas se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad.
- b) En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de la prestación de orfandad, el importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares.
- c) Tendrán derecho a la prestación de orfandad cada uno de los hijos e hijas de la causante fallecida por violencia contra la mujer, siempre que los hijos e hijas se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad.
- d) La cuantía de la prestación de orfandad será el 70% de la base reguladora, siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

**37. Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, podrán ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Señale la opción INCORRECTA.**

- a) "Las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes Comunidades Autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia".
- b) Las personas de entre 18 y 22 años que provengan de un centro penitenciario por haber sido liberados de prisión, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a doce meses.
- c) "Las mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual que temporal o permanentemente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario".
- d) Las mujeres de entre 18 y 22 años, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual, unidas a otra persona por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, aunque no hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.

**38. Cuando, por causa no imputable a la Administración, los beneficios en la cotización no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente establecidos, ¿dentro de qué plazo podrá solicitarse el reintegro de su importe conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?"**

- a) Dentro del plazo de cinco años, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.
- b) Dentro del plazo de cuatro años, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.
- c) Dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.
- d) Dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.

**39. ¿Cuál será la base reguladora de las pensiones por muerte y supervivencia cuando el causante, al tiempo de fallecer, fuese pensionista de jubilación o incapacidad permanente según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social?**

- a) Será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses, elegidos por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión.
- b) Será la misma que sirvió para determinar su pensión sin la revalorización que, para las prestaciones de igual naturaleza por muerte y supervivencia, hayan tenido lugar desde la fecha del hecho causante de la pensión de la que deriven.

- c) Será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses, elegido por el beneficiario dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión.
- d) Será la misma que sirvió para determinar su pensión con la revalorización que, para las prestaciones de igual naturaleza por muerte y supervivencia, hayan tenido lugar desde la fecha del hecho causante de la pensión de la que deriven.

**40. Conforme a lo previsto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta prescribe:**

- a) A los cuatro años.
- b) Es una acción imprescriptible.
- c) A los cinco años.
- d) Al año.

**41. Conforme a lo establecido en el artículo 166 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta:**

- a) Salvo en lo que respecta a los subsidios por nacimiento y cuidado menor, por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural.
- b) Salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural.
- c) Salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante la lactancia natural y por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
- d) Salvo en lo que respecta a los subsidios por nacimiento y cuidado del menor y por riesgo durante el embarazo.

**42. En el supuesto de que se suspenda el derecho a la pensión de orfandad y al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta y, en su caso, a la prestación de orfandad, como consecuencia de la adopción de los hijos e hijas de la causante fallecida como consecuencia de violencia sobre la mujer y superar en cómputo anual los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿desde cuándo surtirá efectos dicha suspensión de acuerdo con lo regulado en el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**

- a) Tendrá efectos desde el día primero del mes siguiente a aquél en que concurra la causa de la suspensión.
- b) Tendrá efectos desde el día primero del mes en que concurra la causa de la suspensión.
- c) Tendrá efectos desde el día siguiente a aquél en que concurra la causa de la suspensión.
- d) Los efectos se retrotraerán a los tres meses anteriores al mes en que concurra la causa de la suspensión.

**43. Según lo dispuesto en el artículo 178 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál será el período mínimo de cotización exigido a una persona que tuviera cumplidos veintiún años de edad en la fecha del nacimiento para ser beneficiario del subsidio por nacimiento y cuidado de menor?**

- a) No se exigirá período mínimo de cotización.
- b) Será de 180 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.
- c) Será de 180 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 365 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.
- d) 90 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

**44. Una vez recaída resolución desestimatoria de la tercería suscitada en el procedimiento de apremio, proseguirán los trámites del mismo que quedaron en suspenso:**

- a) Transcurridos 20 días a contar desde la notificación de la resolución recaída o, en su caso, desde el día en que presuntamente se entienda desestimada la tercería, salvo que el tercerista justifique documentalmente la interposición de demanda judicial ante los órganos jurisdiccionales del orden civil en relación con la tercería presentada ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b) Transcurridos 30 días a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución recaída o, en su caso, desde el día en que presuntamente se entienda desestimada la tercería, salvo que el tercerista justifique documentalmente la interposición de demanda judicial ante los órganos jurisdiccionales del orden civil en relación con la tercería presentada ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) Transcurridos 20 días a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución recaída o, en su caso, desde el día en que presuntamente se entienda desestimada la tercería, salvo que el tercerista justifique documentalmente la interposición de demanda judicial ante los órganos jurisdiccionales del orden civil en relación con la tercería presentada ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
- d) Transcurridos 30 días a contar desde la notificación de la resolución recaída o, en su caso, desde el día en que presuntamente se entienda desestimada la tercería, salvo que el tercerista justifique documentalmente la interposición de demanda judicial ante los órganos jurisdiccionales del orden civil en relación con la tercería presentada ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

- 45. A tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, no formará parte necesariamente del Equipo de Valoración de Incapacidades:**
- a) Un Médico Inspector, propuesto por el Director provincial del Instituto Nacional de la Salud o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
  - b) Un experto en recuperación y rehabilitación propuesto por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva.
  - c) Un Facultativo Médico, perteneciente al personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
  - d) Un Inspector de Trabajo y Seguridad Social, propuesto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- 46. Según lo dispuesto en el artículo 19 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la distribución del tipo de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que:**
- a) La distribución del tipo de cotización por contingencias profesionales.
  - b) La distribución del tipo de cotización por desempleo.
  - c) La distribución del tipo de cotización por contingencias comunes.
  - d) La distribución del tipo de cotización por formación profesional.
- 47. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 158 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrá la consideración de enfermedad común.**
- a) Las alteraciones de la salud que tengan la condición de accidente no laboral.
  - b) La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que se indiquen en el cuadro que a tales efecto se apruebe.
  - c) Las enfermedades que no tengan la consideración de enfermedad profesional que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo y que haya sido provocada por causa exclusiva de la ejecución del mismo.
  - d) Las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales.
- 48. ¿Cuál será el porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que resultará de aplicación para el año 2026 según lo previsto en la Disposición Transitoria 43ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) 0,90%, de los que el 0,75% corresponderá a la empresa y el 0,15% al trabajador.
  - b) 0,80% de los que el 0,67% corresponderá a la empresa y el 0,13% al trabajador.
  - c) 1%, del que el 0,83% corresponderá a la empresa y el 0,17% al trabajador.
  - d) 0,70%, de los que el 0,58% corresponderá a la empresa y el 0,12% al trabajador.

- 49. A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente parcial consistirá en:**
- a) Una pensión vitalicia.
  - b) Una cantidad a tanto alzado.
  - c) Una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años.
  - d) Una cantidad a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años.
- 50. ¿Cuándo se producirán los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión no contributiva de incapacidad conforme a lo dispuesto el artículo 365 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) A partir del día primero del mes en que se presente la solicitud.
  - b) A partir del día siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
  - c) A partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
  - d) A partir del día siguiente al hecho causante.
- 51. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad, ¿cuál será el procedimiento ordinario para la realización de los bienes embargados por el recaudador ejecutivo?**
- a) Adjudicación directa a la Tesorería General de la Seguridad Social.
  - b) Enajenación por concurso.
  - c) Subasta pública.
  - d) Todas las respuestas son procedimientos ordinarios de enajenación de bienes embargados.
- 52. ¿Cuáles de los siguientes no podrá formar parte en una subasta o concurso según lo previsto en el artículo 114 Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad?**
- a) Personal de la unidad de recaudación ejecutiva (URE).
  - b) Tasadores de los bienes.
  - c) Depositarios de los bienes.
  - d) Todas las respuestas son correctas.
- 53. Según el artículo 201 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué se entiende por lesiones permanentes no incapacitantes?**
- a) Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en baremo.

- b) Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución de la capacidad laboral del trabajador y aparezcan recogidas en baremo.
- c) Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes, de trabajo o no, o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en baremo.
- d) Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes, de trabajo o no, o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución de la capacidad laboral del trabajador y aparezcan recogidas en baremo.

**54. Conforme a lo establecido en el artículo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál será el período mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador?**

- a) 33 años sin tener en cuenta la parte la parte proporcional por pagas extraordinarias.
- b) 35 años sin tener en cuenta la parte la parte proporcional por pagas extraordinarias.
- c) 25 años sin tener en cuenta la parte la parte proporcional por pagas extraordinarias.
- d) 15 años sin tener en cuenta la parte la parte proporcional por pagas extraordinarias.

**55. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación a las prestaciones por muerte y supervivencia según lo previsto en el artículo 230 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.**

- a) El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia es imprescriptible, a excepción del auxilio por defunción que prescribe a los 4 años, a contar desde el día siguiente al fallecimiento del causante.
- b) El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia es imprescriptible, sin excepción, y sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
- c) El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia es imprescriptible, a excepción del auxilio por defunción que prescribe a los 5 años, a contar desde el día siguiente al fallecimiento del causante.
- d) El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia es imprescriptible, a excepción del auxilio por defunción, y sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir del mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

**56. Conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuándo se abonará el subsidio en la situación especial de incapacidad temporal a partir de la semana trigésima novena de gestación?**

- a) El subsidio se abonará a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes desde el mismo día de la baja.
- b) El subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario.

- c) El subsidio se abonará a cargo del empresario desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes el salario íntegro correspondiente al día de la baja.
- d) El subsidio se abonará a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.

**57. Atendiendo a lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad, ¿cómo podrá realizarse el pago de deudas a la Seguridad Social?**

- a) En efectivo mediante dinero de curso legal.
- b) Mediante cheque o transferencia.
- c) Mediante domiciliación bancaria.
- d) Todas las respuestas son correctas.

**58. Según establece el artículo 184 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿a qué colectivo no le será de aplicación la regulación que contiene dicha ley sobre la corresponsabilidad en el cuidado del lactante?**

- a) A los funcionarios públicos.
- b) A las personas que presten servicios no retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social.
- c) Al personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas.
- d) A los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos.

**59. ¿Cuál será la edad ordinaria de jubilación exigida en el año 2026?**

- a) 65 años, con 38 años y 3 meses o más de cotización o 66 años y 8 meses, con menos de 38 años y 3 meses de cotización.
- b) 65 años, con 38 años y 3 meses o más de cotización o 66 años y 10 meses, con menos de 38 años y 3 meses de cotización.
- c) 65 años, con 38 años y 6 meses o más de cotización o 67 años, con menos de 38 años y 6 meses de cotización.
- d) 65 años, con 38 años o más de cotización o 66 años y 6 meses, con menos de 38 años y 3 meses de cotización.

**60. Para ser persona beneficiaria de pensión de viudedad de parejas de hecho, ¿qué exige el artículo 221 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para acreditar la pareja de hecho? Indique la opción INCORRECTA.**

- a) Una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años, salvo que existan hijos en común.

- c) La inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
- c) Una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años, en todo caso.
- d) La formalización mediante documento público en el que conste la constitución de la pareja de hecho con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

**61. Según lo dispuesto en el artículo 207 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para poder acceder a la pensión de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, se exige encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos:**

- a) Seis meses inmediatamente posteriores a la fecha del cese en el trabajo.
- b) Nueve meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.
- c) Nueve meses inmediatamente posteriores a la fecha del cese en el trabajo.
- d) Seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.

**62. Para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, ¿qué bases de cotización se computarán por su valor nominal atendiendo a lo dispuesto en el artículo 209 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**

- a) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
- b) Las bases correspondientes a los cuarenta y ocho meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
- c) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al mes del hecho causante.
- d) Las bases correspondientes a los cuarenta y ocho meses inmediatamente anteriores al mes del hecho causante.

**63. Señale la afirmación INCORRECTA conforme a lo establecido en el artículo 225 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.**

- a) Cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que pudiera causar, después de los dieciocho años, como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad.
- b) Cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de 21 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que pudiera causar, después de los dieciocho años, como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad.

- c) Los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra.
- d) Cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de dieciocho años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena.

**64. Atendiendo a la estructura del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la protección por cese de actividad figura como:**

- a) El Título III de la Ley General de la Seguridad Social.
- b) El Capítulo III del Título II relativo al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos.
- c) El Título V de la Ley General de la Seguridad Social.
- d) El Capítulo IV del Título II relativo al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos.

**65. Según lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, ¿por quién deberá ir firmada la comunicación de variación de datos?**

- a) Deberá ser firmada por el empresario y el trabajador.
- b) Deberá ser firmada por el empresario.
- c) No será necesaria la firma para que surta efectos.
- d) Deberá ser firmada por el trabajador.

**66. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, ¿quién procederá a dar cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las solicitudes de afiliación y alta efectuadas por los trabajadores por cuenta ajena o asimilados por al incumplimiento del empresario de sus obligaciones?**

- a) La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b) Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados que hayan solicitado su afiliación y alta.
- c) La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- d) Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

**67. Estable el artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que las pensiones del Régimen General serán:**

- a) Incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario legalmente.
- b) Compatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario legalmente.

- c) Incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario reglamentariamente.
- d) Las respuestas A y C son correctas.

**68. Las notificaciones que se efectúen en los procedimientos recaudatorios, ¿cuándo se realizarán exclusivamente por medio de un anuncio que se publicará de forma gratuita en el «Boletín Oficial del Estado», atendiendo a lo preceptuado en el artículo 9 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**

- a) Cuando los interesados en el procedimiento recaudatorio sean desconocidos.
- b) Cuando se ignore el lugar de la notificación o el medio para efectuarla.
- c) Cuando, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
- d) Todas las respuestas con correctas.

**69. De acuerdo con lo establecido en el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿quiénes de los siguientes no podría ser beneficiario de una pensión de orfandad?**

- a) El hijo o hija que, en la fecha de fallecimiento, fuera menor de 21 años con ingresos superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual y siempre que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c).
- b) El hijo o hija que, en la fecha de fallecimiento, estuviera incapacitado para el trabajo con ingresos superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual y siempre que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c).
- c) El hijo la hija que, en la fecha de fallecimiento, fuera menor de 25 años con ingresos superiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual y siempre que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c).
- d) El hijo o hija que, en la fecha de fallecimiento, fuera menor de 21 años con ingresos inferiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual y siempre que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c).

- 70. Según lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, ¿en qué momento se practicará la inscripción del empresario?**
- a) En el propio acto de presentación de la solicitud.
  - b) En el día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.
  - c) En los 3 días naturales siguientes a la solicitud.
  - d) Con carácter previo a la inscripción.
- 71. Atendiendo a lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, ¿a cargo de quién estará el Registro de Empresarios?**
- a) A cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - b) A cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social.
  - c) A cargo de las entidades gestoras.
  - d) A cargo de las mutuas colaboradoras.
- 72. Según lo establecido en el artículo 19 ¿del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, ¿dentro de qué plazo deberá solicitarse la inscripción y anotación de la sucesión en la titularidad de la empresa o en la actividad de su centro o centros de trabajo?**
- a) Dentro del plazo de 3 días naturales siguientes a aquél en que la sucesión se produzca.
  - b) Dentro del plazo de 6 días naturales siguientes a aquél en que la sucesión se produzca.
  - c) Dentro del plazo de 10 días naturales siguientes a aquél en que la sucesión se produzca.
  - d) Dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a aquél en que la sucesión se produzca.
- 73. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón no resultará de aplicación, según lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.**
- a) Los topes absolutos, máximo y mínimo, de las bases de cotización.
  - b) La cotización por formación profesional.
  - c) El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
  - d) La cotización por horas extraordinarias.

# **SOLUCIONES TEST SIMULACRO ENERO 2026 TEMAS ESPECÍFICOS 1 - 13**

---

**PLANTILLA DE RESPUESTAS**

|           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| <b>1</b>  | <b>C</b> | <b>11</b> | <b>A</b> | <b>21</b> | <b>D</b> | <b>31</b> | <b>D</b> | <b>41</b> | <b>B</b> | <b>51</b> | <b>C</b> | <b>61</b> | <b>D</b> |
| <b>2</b>  | <b>B</b> | <b>12</b> | <b>B</b> | <b>22</b> | <b>C</b> | <b>32</b> | <b>A</b> | <b>42</b> | <b>C</b> | <b>52</b> | <b>D</b> | <b>62</b> | <b>A</b> |
| <b>3</b>  | <b>C</b> | <b>13</b> | <b>C</b> | <b>23</b> | <b>A</b> | <b>33</b> | <b>B</b> | <b>43</b> | <b>D</b> | <b>53</b> | <b>A</b> | <b>63</b> | <b>B</b> |
| <b>4</b>  | <b>C</b> | <b>14</b> | <b>D</b> | <b>24</b> | <b>B</b> | <b>34</b> | <b>C</b> | <b>44</b> | <b>A</b> | <b>54</b> | <b>B</b> | <b>64</b> | <b>C</b> |
| <b>5</b>  | <b>D</b> | <b>15</b> | <b>A</b> | <b>25</b> | <b>D</b> | <b>35</b> | <b>D</b> | <b>45</b> | <b>B</b> | <b>55</b> | <b>C</b> | <b>65</b> | <b>D</b> |
| <b>6</b>  | <b>A</b> | <b>16</b> | <b>B</b> | <b>26</b> | <b>C</b> | <b>36</b> | <b>A</b> | <b>46</b> | <b>C</b> | <b>56</b> | <b>D</b> | <b>66</b> | <b>A</b> |
| <b>7</b>  | <b>B</b> | <b>17</b> | <b>C</b> | <b>27</b> | <b>A</b> | <b>37</b> | <b>B</b> | <b>47</b> | <b>D</b> | <b>57</b> | <b>D</b> | <b>67</b> | <b>D</b> |
| <b>8</b>  | <b>D</b> | <b>18</b> | <b>D</b> | <b>28</b> | <b>B</b> | <b>38</b> | <b>C</b> | <b>48</b> | <b>A</b> | <b>58</b> | <b>A</b> | <b>68</b> | <b>D</b> |
| <b>9</b>  | <b>A</b> | <b>19</b> | <b>A</b> | <b>29</b> | <b>C</b> | <b>39</b> | <b>D</b> | <b>49</b> | <b>B</b> | <b>59</b> | <b>B</b> | <b>69</b> | <b>C</b> |
| <b>10</b> | <b>C</b> | <b>20</b> | <b>B</b> | <b>30</b> | <b>D</b> | <b>40</b> | <b>A</b> | <b>50</b> | <b>C</b> | <b>60</b> | <b>C</b> | <b>70</b> | <b>A</b> |

**PLANTILLA DE RESPUESTAS DE RESERVA**

**1**   **B**  
**2**   **B**  
**3**   **D**